

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 419/2541

นาย เข้าย ทรง ประกอบ  
นาง อิม ทรง ประกอบ

ผู้ร้อง  
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1718

ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ 2 ฉบับ ฉบับแรกตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินมรดกส่วนหนึ่ง ฉบับหลังตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์สินมรดกอีกส่วนหนึ่ง ข้อกำหนดในพินัยกรรมทั้งสองฉบับจึงหาได้ขัดกันและมีผลทำให้ผู้ร้องถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกไม่ ผู้ร้องยังคงมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับแรก ดังนั้น พินัยกรรมของผู้ตายทั้งสองฉบับย่อมมีผลบังคับได้ตามกฎหมายทั้งฉบับที่ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อเจตนาของผู้ตายมีความประสงค์ให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนดพินัยกรรมให้แยกจากกันและไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 จึงให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อจัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับแรกและตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อจัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับที่สอง

---

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนางบุญมาหรือจ๋องทรงประกอบ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คนนางบุญมาถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2530 โดยทำพินัยกรรมไว้ 2 ฉบับ ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายมีที่ดิน 2

แปลงโดยแปลงหนึ่งถือกรรมสิทธิ์รวมกับผู้อื่น ผู้ร้องเคยไปติดต่อขอรับมรดกที่ดินดังกล่าวแต่มีเหตุขัดข้องซึ่งสืบเนื่องจากพินัยกรรมผู้ร้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้เป็นผู้จัดการมรดก ขอให้มียคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านและแก้ไขคำคัดค้านว่า พินัยกรรมทั้ง 2 ฉบับ ขัดกันทุกข้อความ ทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับทรัพย์และผู้จัดการมรดก ดังนั้น พินัยกรรมฉบับหลังจึงเพิกถอนพินัยกรรมฉบับแรกแล้ว เมื่อพินัยกรรมฉบับหลังตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ร้องจึงไม่ใช่ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับแรกและไม่มีอำนาจร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ขอให้ยกคำร้องขอและมีคำสั่งตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนายเชียง ทรงประกอบ ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางบุญมาหรือจ่อง ทรงประกอบ ผู้ตายกับให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ยกคำขอของผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังยุติได้ในเบื้องต้นว่านางบุญมาหรือจ่อง ทรงประกอบ ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ 2 ฉบับ ฉบับแรกตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ฉบับหลังตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดก แต่ทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมทั้ง 2 ฉบับเป็นทรัพย์คนละส่วนกันตามเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่ผู้คัดค้านฎีกาในประการแรกว่า ผู้ร้องมีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้แต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ ในข้อนี้ ตามคำร้องขอของผู้ร้อง

อ้างว่า ผู้ร้องเป็นบุตรคนหนึ่งของผู้ตาย ซึ่งตามสำเนาพินัยกรรมเอกสารท้ายคำร้อง ขอบปรากฏว่าผู้ร้องเป็นผู้ได้รับมรดกส่วนหนึ่งของผู้ตายตามพินัยกรรมดังกล่าวผู้ร้อง จึงอยู่ในฐานะทายาทของผู้ตายเมื่อปรากฏว่ามีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกตามที่ ผู้ร้องอ้างในคำร้องขอ ผู้ร้องจึงจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อ ขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ ฎีกาของผู้คัดค้านในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ปัญหาประการต่อไปมีว่า ผู้ร้องกับผู้คัดค้านผู้ใดสมควรได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ จัดการมรดก ในข้อนี้ผู้คัดค้านฎีกาอ้างว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมฉบับหลังระบุให้ผู้ คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอันเป็นการขัดกับพินัยกรรมฉบับแรกที่ผู้ตายตั้ง ให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ร้องจึงถูกเพิกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกดังที่ บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1697 เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริง ฟังได้ว่า ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ 2 ฉบับ ฉบับแรกตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์ มรดกส่วนหนึ่ง และฉบับหลังตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกในทรัพย์มรดกอีกส่วน หนึ่ง ข้อกำหนดในพินัยกรรมทั้งสองฉบับหาได้ขัดกันและมีผลทำให้ผู้ร้องถูกเพิก ถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกดังที่ผู้คัดค้านฎีกาแต่อย่างใดไม่ ทำให้ผู้ร้องยังคงมี สิทธิเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมฉบับแรก ดังนั้น พินัยกรรมของผู้ตายทั้งสอง ฉบับย่อมมีผลบังคับได้ตามกฎหมายทั้งฉบับที่ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกตามเอกสาร หมาย จ.6 และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามเอกสารหมาย จ.7 เมื่อเจตนาของ ผู้ตายมีความประสงค์ให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกตามข้อกำหนด พินัยกรรมให้แยกจากกันเช่นนี้ จึงเป็นการไม่สมควรที่จะตั้งผู้ร้องหรือผู้คัดค้านคนใด คนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องและผู้ คัดค้านเป็นบุคคลต้องห้ามที่จะเป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พินัยฯ มาตรา 1718 จึงให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อจัดการมรดก ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.6 และตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเพื่อ จัดการมรดกเฉพาะครัวไฟ ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.7 ที่ศาลล่างทั้งสองแต่ง

ตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแต่เพียงผู้เดียวไม่ต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา ฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ตั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกของนางบุญมา หรือจ่อง ทรงประกอบ ผู้ตายโดยให้ผู้ร้องและผู้คัดค้านจัดการมรดกของผู้ตายตาม พินัยกรรมเอกสารหมาย จ.6 และ จ.7 (เฉพาะครัวไฟ) ตามลำดับ

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-อร่าม หุตางกูร-อำนวย เต็มพันธ์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |